

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1221/2530

นาย อ่าน จันทร สว่าง
นาย ฟอง พกฤษา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 162, มาตรา 165

คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นตรวจฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษาใหม่จำเลยไม่มีสิทธิที่จะฎีกาได้
แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 350

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยมีได้ไต่สวนมูลฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่ระบุในคำฟ้องจำเลยอาจมีความผิดฐาน
ฉ้อโกงได้ ที่ศาลชั้นต้นงดการไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องในความผิดฐานนี้
ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยส่วนข้อหาฐานโกงเจ้าหนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาชอบแล้ว
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะที่ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐาน
ฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และให้ทำการไต่สวนมูลฟ้องแล้ว

พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้เป็นคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ศาลจึงต้องทำการไต่สวนมูล
ฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรค 3 บัญญัติว่าก่อนที่ศาลประทับ
ฟ้องมิให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะที่เป็นจำเลยเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ศาลอุทธรณ์มีคำ
พิพากษาให้ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ในข้อหาที่โจทก์ฟ้อง
ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกงนั้น ยังไม่ทำให้จำเลยอยู่ในฐานะที่เป็นจำเลย
เมื่อยังไม่ได้เป็นจำเลยจึงไม่ได้เป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 2 (15)ไม่มีสิทธิที่จะฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้'

พิพากษาให้ยกฎีกาของจำเลย.

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ